

남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률
일부개정법률안
(이용우의원 대표발의)

의안 번호	17661
----------	-------

발의연월일 : 2026. 3. 20.

발 의 자 : 이용우·김성희·김남근
신장식·이기현·임미애
허종식·박 정·이학영
손 술·김태선 의원
(11인)

제안이유 및 주요내용

현행 법률은 근로자가 난임치료를 받기 위하여 사용할 수 있는 휴가에 관하여 규정하고 있으나, 그 적용 대상의 범위가 본인에 그치고 휴가 일수 또한 충분하지 않다는 지적이 제기되고 있음.

국가데이터처의 통계에 따르면 대한민국의 2025년 합계출산율은 약 0.8명으로, 사망률이 출생률을 넘어서는 ‘인구 데드크로스’가 지속되는 등 출생률 반등을 위한 적극적 지원책이 절실한 실정임.

난임치료는 1회 시술 진행에만 평균 5-6일이 소요되며, 시술 준비를 위한 체질의 변화 및 배란의 유도를 위한 사전 준비 단계 등도 요구된다는 점을 고려할 때, 6일의 난임치료 휴가기간은 지나치게 짧은 면이 있음.

이에 인공수정의 범위를 “본인 또는 배우자”로 하여 배우자의 시술

에 대해서도 연간 30일 이내의 휴가를 사용할 수 있도록 하여 회복기간 등을 충분히 보장하고자 함. 또, 현행 2일로 되어있는 유급 휴가기간을 20일로 확대하여 경제적 부담을 완화함으로써 저출생 문제에 대응하고자 함(안 제18조의3제1항).

참고사항

이 법률안은 이용우의원이 대표발의한 「고용보험법 일부개정법률안」(의안번호 제17660호)의 의결을 전제로 하는 것이므로 같은 법률안이 의결되지 아니하거나 수정의결 되는 경우에는 이에 맞추어 조정되어야 할 것임.

남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률
일부개정법률안

남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제18조의3제1항 본문 중 “인공수정”을 “본인 또는 배우자의 인공수정”으로, “6일”을 “30일”로, “2일”을 “20일”로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(난임치료휴가의 사용에 관한 적용례) 제18조의3제1항 본문의 개정규정 중 “30일”은 이 법 시행 당시 종전의 규정에 따라 난임치료휴가를 이미 사용한 사람에 대해서도 적용한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제18조의3(난임치료휴가) ① 사업주는 근로자가 <u>인공수정</u> 또는 <u>체외수정</u> 등 난임치료를 받기 위하여 휴가(이하 “난임치료휴가”라 한다)를 청구하는 경우에 연간 <u>6일</u> 이내의 휴가를 주어야 하며, 이 경우 최초 <u>2일</u> 은 유급으로 한다. 다만, 근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우에는 근로자와 협의하여 그 시기를 변경할 수 있다.	제18조의3(난임치료휴가) ① --- ----- <u>본인 또는 배우자의 인공수정</u> ----- ----- ----- --- <u>30일</u> ----- ----- <u>20일</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
② ~ ④ (생 략)	② ~ ④ (현행과 같음)